

1500850-96.2019.8.26.0621
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 31/07/2022
... deste estado:

"HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500850-96.2019.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500850-96.2019.8.26.0621
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2239074/2019 - 2º Distrito Policial de Lorena, 6890024 - 2º Distrito Policial de Lorena, 1513/19/204 - 2º Distrito Policial de Lorena
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO ALBARELLO

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de RODRIGO ALBARELLO, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso I, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 28, da Lei 11.343/06, conforme narrado na peça inicial de fls. 77/78.

Recebida a denúncia em 30/10/2019 (fls. 81/82), o réu foi citado (fls. 102), apresentando resposta à acusação (fls. 107/108).

No curso da instrução foram ouvidas a vítima e a testemunha e, na sequência, o réu foi interrogado. Ao final, as partes realizaram debates orais na própria audiência (mídia às fls. 166).

De um lado, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação, nos termos

da denúncia; de outro, a defesa pleiteou, preliminarmente, a vinda das imagens do Centro Integrado de Operações – COI deste município, que supostamente captaram a ação do acusado; e, no mérito, diante da ausência dessas imagens, em que pese a confissão do acusado, que asseverou estar embriagado, a absolvição por carência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da modalidade tentado do delito.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, com relação à preliminar invocada, malgrado respeito destinado ao nobre defensor, não é o caso de acolhê-la.

Com efeito, o deferimento da requisição das imagens dos fatos, captadas por uma das câmeras de monitoramento do COI desta cidade, apenas retardaria o desfecho dos autos, sem maior auxílio no esclarecimento dos fatos.

Conforme se verá à frente, o réu é confesso. Além disso, conforme as declarações da testemunha Sidney, a câmera de vigilância responsável por flagrar a ação delitiva não possui alta definição. Não por outra razão, aliás, o réu somente foi identificado após os guardas-civis terem o surpreendido rompendo o obstáculo à subtração da bicicleta, em linha com o apontado pela prova técnica.

Registre-se que o direito das partes à produção de provas não é absoluto, devendo tal pretensão passar, obrigatoriamente, pelo crivo do julgador, responsável por analisar sua relevância e necessidade no âmbito dos seus poderes instrutórios, forte no artigo 139, do Código de Processo Civil, aplicável, ao processo penal, conforme o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Perceba-se, neste ponto, que o indeferimento de provas inúteis e meramente protelatórias é um dever imposto ao julgador, em observância à outro direito que assiste ao réu, também de estatura constitucional, como é o caso da duração razoável do processo.

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

“HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Inteligência dos artigos 155, 251 e 400, § 1º, do CPP Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2266570-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021) (Sublinhado meu).

Portanto, considerando a suficiência do conjunto probatório dos autos para o eskorreito julgamento da lide, impõe-se o indeferimento da diligência defensiva.

Superada a preliminar, é o caso de extinguir a punibilidade do acusado pela prescrição, em relação ao delito do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Cumpreregistrar que a prescrição, na forma do artigo 61, do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz. Logo, é o caso de fazê-lo na hipótese.

Decerto, o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, possui prazo

prescricional fixado no artigo 30, da mesma Lei, tanto para imposição como execução, em 02 (dois) anos, “observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Assim, considerando que, desde o recebimento da denúncia (30/10/2019) até o presente momento, já decorreu prazo superior a 02 (dois) anos, sem ocorrência de qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Lado outro, no que se refere ao delito de furto, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada à luz dos elementos amealhados na fase inquisitiva, tais como; o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 10/12); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de reconhecimento de objeto (fls. 16); auto de avaliação (fls. 28); posteriormente renovados sob o crivo do contraditório a ampla defesa.

Da mesma forma, a prova autoria é incontestável, começando pela própria confissão espontânea do réu.

Com efeito, durante seu interrogatório, Rodrigo, sem maiores rodeios, admitiu a tentativa de furto, dizendo que havia ingerido bebidas alcóolicas na ocasião. Disse estar arrependido, e que não conseguiu serrar o cadeado do bicicleta.

Entretanto, cabe esclarecer que a admissão de culpa do acusado é corroborada por outros elementos.

Decerto, a vítima contou que deixou sua bicicleta trancada, em local próprio, como havia feito em outras oportunidades. Disse que quando retornava para pegá-la, o réu e sua bicicleta estavam dentro da viatura da guarda-civil municipal, e que os agentes públicos lhe explicaram que o réu havia tentado subtraí-la. Esclareceu que o cadeado havia sido danificado pelo réu. Ao final, exibidas as imagens do réu, Leonardo o reconheceu como autor dos fatos.

No mesmo sentido depôs o guarda-civil municipal Sidney Paulo da Silva Júnior. Afirmou que durante monitoramento das câmeras de vigilância do Centro Operacional Integrado (COI), percebeu a movimentação suspeita do acusado, que parou próximo a uma bicicleta, ficou olhando para os lados e, na sequência, começou a mexer em sua tranca. Ao ver a cena, o depoente acionou uma viatura da guarda-civil para averiguar, chegando os agentes públicos no exato momento em que o réu conseguiu serrar o cadeado da tranca. Indagado, contou que a câmera não possuía alta definição, não permitindo identificar a fisionomia do criminoso.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova produzida é implacável com o réu, na medida em que sua confissão foi corroborada pela palavra da vítima, assim como pelo testemunho do guarda-municipal envolvido na ocorrência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELO RELATO DA VÍTIMA E DE POLICIAL CIVIL QUE DESCORTINOU A AUTORIA – (...) – CONDENAÇÃO DE RIGOR – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 0003073-51.2017.8.26.0400; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021) (Sublinhado meu).

A despeito da manifestação defensiva em debates orais, esclareço que o uso de bebidas alcóolicas, até mesmo de entorpecentes ilícitos, como os encontrados com o acusado no flagrante, não lhe retira a responsabilidade criminal pela conduta praticado, já que a embriaguez voluntária não é capaz de excluir o dolo, forte no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Como se sabe, o direito penal pátrio adotou a teoria da *actio libera in causa*, ou seja, não é possível isentar o réu das sanções cominadas no delito ora em apreço, se passou a beber, ou usar narcóticos, por livre e espontânea vontade, conforme o próprio asseverou, conscientemente a este Magistrado.

A propósito, em recente julgado:

“FURTOS SIMPLES E MAJORADO (art. 155, § 1º, CP). Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e do dolo. Confissão judicial em consonância com o restante do conjunto probatório, em especial, com os relatos das vítimas e dos policiais militares. (...). Embriaguez e uso de drogas voluntários que não excluem a responsabilidade pelos ilícitos. Condenação mantida. (...) Apelo improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1501506-26.2019.8.26.0242; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022) (Original sem marcação).

Por fim, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou igualmente comprovada, vez que o acusado praticou o furto valendo-se de uma serra, devidamente apreendida (fls. 08/09), chegando a romper o cadeado da tranca da bicicleta, conforme as declarações da vítima e da testemunha, e ainda demonstrado pelo laudo pericial de fls. 163/165.

Nesse sentido, também, em v. acórdão recente:

“PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. (...). RECURSO DEFENSIVO. (...) Crime de furto qualificado. materialidade e autoria que restaram plenamente demonstradas pelas palavras das testemunhas, corroboradas pelo laudo pericial e pela confissão de um dos acusados. (...) A) Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impertinência. Qualificadora devidamente comprovada pelo laudo pericial que constatou que os dois cadeados foram danificados, bem como pela prova oral colhida. (...) Negado provimento”. (TJSP; Apelação Criminal 0000601-41.2016.8.26.0488; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Queluz - Vara Única; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022) (Sublinhado meu).

Portanto, o caso é de condenação nos exatos termos da denúncia.

Passo à calibragem penal.

O réu ostenta maus antecedentes (autos nº 0009975-66.2003.8.26.0220, trânsito em julgado em 07/02/2006; e autos nº 0008748-57.2002.8.26.0323, trânsito em julgado em 30/08/2002), conforme a folha de antecedentes às p. 149/150, e certidão criminal de p. 159/160.

Saliente-se que os Tribunais Superiores já fixaram o entendimento no sentido de que o decurso do tempo não afastar o registro desabonador, assim como o indulto não retira os efeitos secundários das condenações com trânsito em julgado, como no caso do réu.

Confira-se o Tema 150, do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcrevo abaixo, e a Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.

CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (STF; RE 593818; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 18/08/2020; Publicação: 23/11/2020) (Sublinhado meu).

Súmula 631, do STJ: "O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais".

Assim, fixo a basilar em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, do artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo-a em 1/6 (um sexto), retornando-a, assim, ao piso legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Não existem agravantes.

Na terceira e última etapa, observo a incidência de causa de diminuição da tentativa, conforme o parágrafo único, do artigo 14, do CP. Logo, diante do iter criminis percorrido pelo acusado, que chegou a serrar completamente o cadeado, conforme indicou a prova técnica (fls. 163/165), reduzo a pena pela metade, finalizando-a em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, à míngua de outras causas modificadoras.

O regime inicial será o aberto, ex vi legis.

Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, ou seja, 1/30 avos do salário-mínimo à época, com valor total da pena de multa atualizado até o seu efetivo pagamento, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte no artigo 60, do mesmo Código.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal), em vista dos maus antecedentes do réu.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para declarar extinta a punibilidade de RODRIGO ALBARELLO, qualificado nos autos, pela imputação referente a prática do crime artigo 28, da Lei 11.343/06, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, combinado com artigo 30, da Lei 11.343/06, e artigo 61, caput, do Código de Processo Penal; condenando-o, por violação ao tipo penal do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, diária mínima.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, por encontrar-se nessa situação, desde a audiência de custódia, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua prisão preventiva, mesmo agora após sua condenação, diante do regime inicial ora imposto.

Malgrado tenha sido mencionado no relatório policial, não localizei o auto de entrega da bicicleta e da corrente ao ofendido. Assim, caso não tenha sido feito, oficie-se a autoridade policial para que o bem seja restituído à vítima.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo. Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se mandado de prisão e a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA